

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

SOBRE O PROGRAMA

O SMART é um programa de fidelidade e tem por objetivo valorizar e fortalecer o relacionamento da ADCONNECT com os seus clientes, oferecendo benefícios e vantagens exclusivas.

O programa possui quatro categorias que são definidas pela meta de compra anual do cliente com a ADCONNECT, essa meta é definida em conjunto com o cliente e a ADCONNECT, cada categoria define o percentual dos benefícios máximos que podem ser recebidos.

Uma vez definida a categoria, o cliente deverá cumprir três regras para pontuar e usufruir dos benefícios da sua categoria, a serem detalhados neste documento.

As inscrições ao programa são gratuitas e realizadas através do site www.adconnect.com.br/sejasmart ou diretamente com o vendedor responsável pelo seu atendimento.

Poderão aderir ao programa qualquer empresa atuante no segmento de distribuição de produtos relativos ao portfólio da ADCONNECT.

Para participar do programa, o distribuidor deverá ler atentamente este regulamento e, somente se estiver de acordo com todos os seus termos, solicitar a sua inscrição.

CATEGORIAS, PONTUAÇÃO E REGRAS

1. Ao solicitar a adesão no programa SMART o cliente será segmentado em uma das quatro categorias, de acordo com a meta anual de compras acordada. A meta anual de cada categoria está descrita na “Apresentação SMART ADCONNECT”.

- I. O cliente deverá cumprir as regras definidas na “Apresentação SMART ADCONNECT” para garantir o máximo benefício de sua categoria.
- II. Cada categoria possui a sua escala de benefícios, também descritos na “Apresentação SMART ADCONNECT”.

2. Ao cumprir as regras estabelecidas o cliente acumula pontos que são convertidos em ESTRELAS, estas definem a escala de benefícios, conforme descrito na “Apresentação SMART ADCONNECT”.

O cliente deverá cumprir as seguintes regras para pontuar no programa:

- I. Pontualidade nos pagamentos;
- II. Atingir a meta de compras anual estabelecida com a ADCONNECT;
- III. Fornecer relatório mensal detalhado do estoque de produtos ADCONNECT.

* Manutenção dos Pedidos de Importação

O cliente que realizar programação de importação e venha a solicitar o cancelamento de mais de 50% de algum produto programado, será penalizado com a perda de uma estrela.

Se o cliente solicitar o cancelamento de até 50% de algum produto programado será advertido e havendo reincidência dentro do período de apuração do programa também será penalizado com a perda de uma estrela.

Entretanto, em qualquer um dos cenários o cliente poderá recuperar a estrela se recompor o volume cancelado em nova programação, dentro do mesmo período de apuração.

Lembrando que a perda de estrelas reduz os benefícios da categoria em que o cliente estiver enquadrado.

PRAZO DE DURAÇÃO

O período aquisitivo para acumular pontos ocorre entre a data de aceitação do programa até 31 de dezembro do ano vigente. Após este prazo, inicia-se novo período aquisitivo que ocorre entre 01 de janeiro até 31 de dezembro; ou seja, o período de 01 (um) ano, onde as pontuações obtidas até então não influem sobre as novas.

O resgate dos benefícios oriundos do programa SMART, serão explanados no próximo tópico, bastando aqui demonstrar que o prazo máximo para sua utilização é de 24 (vinte quatro) meses após o período de aquisição.

O programa tem validade por tempo indeterminado. Entretanto a ADCONNECT reserva-se o direito de, a qualquer momento, encerrar o programa mediante comunicação com 30 dias de antecedência, assegurando ao cliente o direito de resgate dos benefícios até então acumulados de acordo com as condições deste regulamento.

APURAÇÃO

A apuração dos benefícios será realizada mensalmente e atualizada ao participante para acompanhamento dos benefícios acumulados e possíveis penalidades.

O valor considerado para o atingimento da meta anual é calculado sobre o valor dos produtos faturados excluindo-se o IPI, ICMS-ST, FRETE e outras despesas que em algum momento venham a ser destacado na nota.

RESGATES

3. O resgate total dos benefícios ficará disponível a partir do mês subsequente ao pagamento da última fatura sobre as vendas apuradas no período aquisitivo.

- a) A apuração será realizada sobre faturas pagas.
- b) A troca de valores de resgate por mercadoria não dá direito a novos benefícios.
- c) Os valores são intransferíveis.
- d) Os valores acumulados terão validade de 24 (vinte e quatro) meses; após esse período, valores acumulados e não utilizados perder-se-ão e não mais poderão ser utilizados.

Durante a vigência do período de apuração o participante do programa poderá solicitar resgates trimestrais dos benefícios até então acumulados, limitados a 50% (cinquenta por cento) do benefício gerado pelas ESTRELAS estimadas do

participante. O valor resgatado antecipadamente será descontado na apuração final.

O resgate da verba de marketing estimada será realizado mediante a aprovação de campanha de marketing pela ADCONNECT.

O resgate do rebate será concedido em descontos no valor do produto.

ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

A ADCONNECT poderá a qualquer momento alterar as condições, benefícios, regras e valores, assegurando que todos os clientes participantes do programa sejam previamente comunicados; e mantendo-se em conformidade com a lei.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

4. A ADCONNECT, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a ADCONNECT deverá:

- I. Os dados coletados serão utilizados para o programa de fidelidade SMART, fornecendo em contrapartida benefícios a parte **PARTICIPANTE** conforme “Apresentação SMART ADCONNECT”.
- II. Os dados coletados, logotipo, nome da empresa, categoria do programa SMART, metas, valores, benefícios resgatados poderão ser utilizados em campanhas de marketing, em todas as suas formas, sejam elas digital, ou não.
 - a) Em consonância com o artigo 8º, §1º da Lei 13.709/2018, deverá ser expressamente autorizado o uso dos dados obtidos para eventuais campanhas publicitárias; todavia a não autorização desta sem justo

motivo poderá acarretar ao descredenciamento do programa de benefícios SMART.

- b) Sem contrapor o disposto na alínea “a”, logo acima, o PARTICIPANTE através desta, libera expressamente, o direito ao uso da imagem/marca em campanhas publicitárias feitas pela ADCONNECT, em seu website, e redes sociais; e campanhas com foco informativo, dos quais poderá se valer, se assim for pertinente, da “relação comercial, da parceria” existente entre as empresas contratantes.
 - c) Ainda em consonância com o disposto na alínea “a”, o uso dos dados obtidos através do programa SMART, PODERÃO SER UTILIZADOS PARA NOVOS PROPÓSITOS, desde que respeitados os ditames do § 7º do mesmo dispositivo.
- III. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito do **PARTICIPANTE**.

A ADCONNECT se compromete ainda, em manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

- 5. Caso a ADCONNECT seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente o PARTICIPANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
- I. ADCONNECT será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao PARTICIPANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela ADCONNECT de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

DO FORO

Fica eleito entre as partes, o foro de Cotia – SP, para dirimir quaisquer problemas oriundos do presente pacto, renunciando-se a qualquer outro juízo competente em detrimento deste.

DISPOSIÇÕES FINAIS

No momento da inscrição, a ADCONNECT e o cliente poderão definir os CNPJ's que irão compor o Grupo Econômico participante do programa para acúmulo de valores e resgate dos benefícios, sejam, matriz e filiais ou apenas empresas individuais dos mesmos sócios, neste caso o Grupo Econômico passa a ser considerado para a definição das metas e acompanhamento das regras do programa. Durante a vigência do programa poderão ser incluídas ou retiradas empresas do Grupo, desde que devidamente comprovada para a ADCONNECT.

Para solução de eventuais dúvidas sobre este regulamento o cliente deverá entrar em contato com o setor responsável da ADCONNECT.

6. Os benefícios serão automaticamente cancelados na ocorrência das seguintes hipóteses:
- I. Em caso de encerramento das atividades do cliente;
 - II. Em caso de solicitação, pelo cliente, de descredenciamento do programa;
 - III. O participante que não atingir ao menos uma ESTRELA durante 3 (três) meses.

A inscrição neste programa implica no conhecimento e aceitação pelo participante de todos os termos e condições previstas neste documento, não podendo o seu responsável legal alegar desconhecimento de tais termos e condições.